Auftrag und Verfahrensstand

Mara Wendel befindet sich als erwachsene Frau im Vollzug einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe. Sie benutzt einen von der Anstalt zugelassenen Rollator. Die vorliegende Akte betrifft die Nutzbarkeit der Unterkunft und die organisatorische Ermöglichung des Aufenthalts im Freien. Sie enthält keine Diagnose und keinen Auftrag zur medizinischen Therapieentscheidung.

Frau Wendel lebt seit dem 11.09.2026 mit einer Mitgefangenen im Haftraum 2.14. Sie schildert Schwierigkeiten beim Drehen des Rollators zwischen Bett und Tisch und beim Erreichen der Toilette. Außerdem beanstandet sie fehlenden Sichtschutz. Die JVA verweist auf einen geeigneteren Raum, der vorerst anderweitig belegt sei, und auf die Möglichkeit, Unterstützung anzufordern.

Der Bescheid wurde am 05.10.2026 ausgehändigt. Am Stichtag 16.10.2026 liegen ein Begehungsvermerk und eine ergänzende Auskunft zum Hofzugang vor. Ein ausformulierter gerichtlicher Antrag ist vorbereitet, aber nicht eingereicht. Die Bearbeitung soll Funktionsangaben, Beobachtungen, bestrittene Punkte und tatsächliche Abhilfemöglichkeiten auseinanderhalten.

Ansprechperson der Anstalt: Beate Morgenroth, Leiterin der Vollzugsabteilung, Quellengrund 28, 45329 Essen. Anwaltliche Korrespondenz: Rechtsanwalt Till Severin, Lerchenufer 7, 45127 Essen, t.severin@kanzlei-severin.example.

Der Arbeitsauftrag umfasst eine belegte Chronologie, die Abgrenzung der einzelnen Antragsgegenstände und die Prüfung des vorhandenen gerichtlichen Entwurfs. Fehlende Unterlagen sollen konkret angefordert werden. Ein Versand, eine Einreichung oder die Zusage einer Vollzugsmaßnahme ist nicht beauftragt.

Antrag an die Vollzugsanstalt

Mara Wendel
QG-611/26
Justizvollzugsanstalt Essen Quellengrund
Quellengrund 28, 45329 Essen

18.09.2026
Nutzbare Unterkunft mit Rollator sowie Sichtschutz und Hofzugang

Sehr geehrte Frau Morgenroth, ich beantrage eine Unterkunft, in der ich mit meinem zugelassenen Rollator Bett, Waschplatz und Toilette sicher erreichen kann. Außerdem bitte ich um einen wirksamen Sichtschutz für die Toilettennutzung und um eine verlässlich organisierte Möglichkeit, den Hof zu erreichen. Ich möchte möglichst selbstständig bleiben und nicht für jeden Toilettengang eine andere Person hinzurufen.

Seit der Verlegung in Raum 2.14 am 11.09.2026 muss ich den Rollator am Tisch seitlich versetzen. Ein vollständiges Drehen gelingt mir dort nach meiner Erfahrung nicht. Der Abstand zwischen Bettende und Tisch ist kleiner als im bisherigen Raum. Meine Mitbewohnerin bemüht sich, ihre Sachen wegzuräumen; das löst die Enge aber nicht. Ich bitte um eine gemeinsame Besichtigung mit dem technischen Dienst.

Die Toilette ist durch eine niedrige seitliche Wand teilweise abgeteilt. Vom Stuhl meiner Mitbewohnerin aus bleibt der obere Bereich einsehbar. Ein Vorhang ist nicht vorhanden. Ich wünsche einen Sichtschutz, der die Aufsicht und einen Notfallzugang ermöglicht. Wenn eine bauliche Änderung Zeit benötigt, bitte ich um eine umsetzbare Zwischenlösung.

Am 15.09. und 17.09.2026 konnte ich nach meiner Erinnerung nicht am Hofgang teilnehmen, weil die Begleitung über die Stufe am Ausgang nicht verfügbar war. Ich verlange keine Bewertung meiner Beschwerden durch den allgemeinen Vollzugsdienst. Bitte klären Sie mit dem zuständigen Dienst, welche Unterstützung für den Weg organisatorisch benötigt wird und wie sie rechtzeitig bereitsteht.

Bitte entscheiden Sie über die Raumgestaltung, den Sichtschutz und den Zugang zum Freien jeweils gesondert. Falls ein sofortiger Wechsel nicht möglich ist, bitte ich um Mitteilung der konkreten Zwischenmaßnahmen und eines überprüfbaren Zeitplans. Mit freundlichen Grüßen, Mara Wendel.

Bescheid zum Vollzugsantrag

Justizvollzugsanstalt Essen Quellengrund
Quellengrund 28, 45329 Essen

QG-611/26
01.10.2026
An Mara Wendel

1. Entscheidung

Der Antrag auf sofortige Verlegung aus Raum 2.14 wird abgelehnt. Der Antrag auf einen zusätzlichen beweglichen Sichtschutz wird ebenfalls abgelehnt. Dem Anliegen, die Wege zum Hof zu ermöglichen, wird dadurch entsprochen, dass Frau Wendel Unterstützung beim Stationsdienst anfordern kann. Eine feste tägliche Einzelbegleitung wird nicht angeordnet.

2. Gründe

Der besser zugängliche Raum 1.03 ist derzeit einer anderen Gefangenen zugewiesen, deren Unterbringungsbedarf ebenfalls zu berücksichtigen ist. Eine kurzfristige Verdrängung ist nicht vorgesehen. Zwei weitere Räume werden wegen Leitungsarbeiten nicht genutzt. Eine Verlegung in eine andere Abteilung würde die derzeitige Gruppenzuordnung verändern und zusätzliche Abstimmungen erfordern.

Der technische Dienst hat den bisherigen Raumplan ausgewertet und hält den Zugang zum Sanitärbereich grundsätzlich für möglich. Frau Wendel kann den Tisch nach Absprache mit der Mitbewohnerin verschieben. Eine konkrete Erprobung mit dem tatsächlich verwendeten Rollator fand vor dieser Entscheidung nicht statt. Bei Unterstützungsbedarf steht die Rufanlage zur Verfügung.

Ein freistehender Sichtschirm kann den Notfallzugang behindern und birgt bei instabiler Aufstellung eine Sturzgefahr. Eine Befestigung an der Decke müsste vom technischen Dienst geprüft werden. Wegen der laufenden Arbeiten besteht hierfür gegenwärtig kein kurzfristiger Montagetermin. Die vorhandene Teilabtrennung wird bis dahin als ausreichend angesehen.

Für den Hofgang ist der Stationsdienst zuständig. Die Dienststärke lässt eine zusätzliche Einzelbegleitung zu einer fest zugesagten Minute nicht täglich zu. Aus den Stationsnotizen ergibt sich für den 17.09.2026 eine verspätete Teilnahme; für den 15.09.2026 ist lediglich keine Teilnahme eingetragen. Ein dauerhaftes Vorenthalten des Hofgangs ist damit nicht festgestellt.

3. Weitere Bearbeitung

Die technische Begehung am 07.10.2026 bleibt vorgesehen. Eine Änderung der Belegung oder ein tragfähiger Vorschlag für einen befestigten Sichtschutz kann Anlass für eine neue Entscheidung sein. Die Ablehnung des gegenwärtigen Antrags bleibt hiervon unberührt.

4. Rechtliche Grundlage der Prüfung

Maßgeblich sind insbesondere die Achtung der Würde, die individuelle Lebenssituation und die Verhältnismäßigkeit nach Paragraf 2 Absätze 2 und 5 StVollzG NRW sowie die Unterbringungsregelung des Paragrafen 14 Absatz 1. Der Aufenthalt im Freien richtet sich nach Paragraf 43 StVollzG NRW. Die Anstalt sieht die genannten Hilfsangebote derzeit als ausreichend an; eine funktionsbezogene ergänzende Einschätzung durch den zuständigen medizinischen Dienst bleibt möglich.

Beate Morgenroth
Leiterin der Vollzugsabteilung

Vermerk über die persönliche Bekanntgabe

Justizvollzugsanstalt Essen Quellengrund, QG-611/26. Bekanntgabevermerk vom 05.10.2026.

Der an Mara Wendel gerichtete Bescheid vom 01.10.2026 über nutzbare unterkunft mit rollator sowie sichtschutz und hofzugang wurde am 05.10.2026 um 10.35 Uhr persönlich in vollständiger Ausfertigung ausgehändigt. Die empfangende Person bestätigte die Entgegennahme auf der Stationsliste. Ein bloßes Vorlesen anstelle der Aushändigung fand nicht statt.

Die Ausfertigung umfasste Entscheidung, Gründe und den abschließenden Abschnitt zum weiteren Verfahren. Die Unterlagen wurden nicht gleichzeitig an eine Rechtsvertretung elektronisch zugestellt. Eine Kopie wurde auf Bitte der empfangenden Person am 06.10.2026 in den vorgesehenen Ausgang zur anwaltlichen Korrespondenz gegeben.

Die vorliegende Niederschrift dokumentiert die Art und den Zeitpunkt der Bekanntgabe. Sie enthält keine Berechnung einer gerichtlichen Frist und keine Bestätigung eines späteren Eingangs bei Gericht. Aufgenommen durch Thorsten Birk, Stationsdienst.

Auszug aus der internen Hausordnung

Hausordnung der JVA Essen Quellengrund, Abschnitt Unterbringung und Bewegungszeiten, Fassung vom 15.06.2026. Möbel bleiben grundsätzlich an den vorgesehenen Stellplätzen; Veränderungen sind mit dem Stationsdienst abzustimmen. Medizinisch zugelassene Hilfsmittel werden in die Unterbringungsplanung einbezogen. Verkehrsflächen und Notfallzugänge müssen erreichbar bleiben.

Der Aufenthalt im Freien wird für Station 2 täglich in zwei Gruppen organisiert. Der Aufruf wird über die Station bekannt gegeben. Wenn für den Weg eine Unterstützung benötigt wird, soll dies dem Stationsdienst frühzeitig mitgeteilt werden. Ausfälle und verspätete Teilnahme werden im Stationsbuch festgehalten.

Eigene Sichtschirme, zusätzliche Stoffbahnen und Veränderungen im Sanitärbereich sind vor der Verwendung prüfen zu lassen. Der Auszug trifft keine medizinische Feststellung und ersetzt keine Entscheidung über eine individuell erforderliche Hilfestellung.

Begehungsvermerk zu Raum 2 14

Technischer Dienst, Paul Eichen, 07.10.2026, 9.20 bis 9.45 Uhr. Anwesend waren Frau Wendel, der Stationsdienst und der technische Dienst. Gemessen wurde zwischen Bettende und Tischkante eine freie Breite von 61 Zentimetern. Der verwendete Rollator ist nach der Kennzeichnung 62 Zentimeter breit. Ein sicherer Durchgang in der bisherigen Tischstellung wurde nicht erprobt, weil zunächst Gegenstände umgeräumt werden mussten.

Nach einer Verschiebung des Tisches um 18 Zentimeter war ein gerader Durchgang möglich. Zum Wenden wurde der Rollator mehrfach vor- und zurückgesetzt. Frau Wendel erklärte, dies sei bei Müdigkeit schwierig. Eine Bewertung ihrer Belastbarkeit erfolgt durch den technischen Dienst nicht. Die zusätzliche Tischstellung verengt den Zugang zum Schrank der Mitbewohnerin.

Die Sanitärabtrennung ist 1,35 Meter hoch. Vom Sitzplatz am Fenster besteht eine Blicklinie zum oberen Körperbereich einer Person auf der Toilette. Eine feste Schiene mit schwer entflammbarem Vorhang wäre nach erster Sichtprüfung technisch denkbar. Befestigung, Material und Notfallzugang wurden noch nicht abschließend geprüft. Ein Kostenvoranschlag ist beauftragt.

Auszug aus den Stationsaufzeichnungen zum Hofzugang

JVA Essen Quellengrund, Stationsleitung, Auskunft vom 09.10.2026. Für den 15.09.2026 enthält das Stationsbuch bei Frau Wendel den Eintrag keine Teilnahme; ein Grund wurde nicht dokumentiert. Am 17.09.2026 ist vermerkt, dass Frau Wendel wegen fehlender unmittelbarer Unterstützung zunächst auf der Station blieb und zwanzig Minuten später zum Hof gebracht wurde.

Am 22.09.2026 wurde die erste Gruppe wegen einer kurzfristigen Stationsmaßnahme verspätet aufgerufen. Frau Wendel nahm an der zweiten Gruppe teil. Für den 29.09.2026 liegt kein gesonderter Eintrag über einen Hilfewunsch vor. Daraus kann nicht abgeleitet werden, dass sicher kein Hilfewunsch geäußert wurde.

Der Ausgang zum Hof hat eine Stufe. Eine mobile Rampe ist vorhanden, wird jedoch nicht an jedem Ausgang gelagert. Für den Zeitraum ab 12.10.2026 ist erprobt worden, die Rampe vor dem Aufruf bereitzustellen. Eine schriftliche Zuständigkeitsregelung für alle Schichten wurde noch nicht erlassen.

Anwaltlicher Gesprächsvermerk

Anwaltlicher Gesprächsvermerk vom 12.10.2026, Till Severin mit Mara Wendel. Frau Wendel erklärt, die neue Tischstellung helfe beim geraden Durchgang, führe aber zu Streit über den Schrankzugang. Sie wolle ihrer Mitbewohnerin nichts vorwerfen. Sie könne den Rollator zeitweise selbst versetzen, wünsche aber keine dauerhafte Lösung, die täglich mehrere riskante Rangierbewegungen voraussetze.

Frau Wendel berichtet, dass am 12.10.2026 die Rampe bereitgelegen habe und der Hofzugang funktioniert habe. Ob dies für jede Schicht abgesprochen sei, wisse sie nicht. Sie hält an ihrem Antrag auf eine verlässliche Organisation fest und möchte nicht nur einzelne günstig verlaufene Tage dokumentieren.

Die Kanzlei hat keine Gesundheitsdiagnose erhoben. Für eine gerichtliche Bewertung soll die aktuelle funktionale Einschätzung des zuständigen medizinischen Dienstes angefordert werden, ohne nicht erforderliche Behandlungsunterlagen ungekürzt weiterzugeben. Der technische Begehungsvermerk liegt vor; ein konkreter Montageplan für den Sichtschutz fehlt.

Antrag auf gerichtliche Entscheidung

Rechtsanwalt Till Severin
Lerchenufer 7, 45127 Essen
t.severin@kanzlei-severin.example

An die Strafvollstreckungskammer des zuständigen Landgerichts
Gerichtsort vor Einreichung anhand des Sitzes der Vollzugsbehörde zuzuordnen

16.10.2026
In der Vollzugssache Mara Wendel, geboren am 23.08.1974, Justizvollzugsanstalt Essen Quellengrund, Quellengrund 28, 45329 Essen, gegen die Leitung der Justizvollzugsanstalt Essen Quellengrund. Vollzugsaktenzeichen: QG-611/26.

1. Anträge

Namens und in Vollmacht der antragstellenden Person wird beantragt, die Anstalt unter Aufhebung der ablehnenden Teile des Bescheids vom 01.10.2026 zu verpflichten, erneut über eine mit dem zugelassenen Rollator nutzbare Unterkunft, einen geeigneten Sichtschutz und eine verlässlich organisierte Unterstützung beim Hofzugang zu entscheiden.

Es wird ferner um Beiziehung der vollständigen Vorgangsakte einschließlich der internen Stellungnahmen und der im Bescheid angesprochenen Planungsunterlagen gebeten. Soweit weitere tatsächliche Aufklärung erforderlich ist, wird um einen gerichtlichen Hinweis und Gelegenheit zur Ergänzung gebeten.

2. Verfahrensstand

Der Antrag an die Anstalt datiert vom 18.09.2026. Hierüber wurde mit Bescheid vom 01.10.2026 entschieden. Die vollständige Ausfertigung wurde am 05.10.2026 persönlich ausgehändigt. Dies wird durch den Bekanntgabevermerk belegt. Der vorliegende Schriftsatz ist für eine Einreichung am 16.10.2026 vorbereitet; ein tatsächlich erfolgter gerichtlicher Eingang wird damit nicht behauptet. Beweis: Antrag, Anlage A1; Bescheid, Anlage A2; Bekanntgabevermerk, Anlage A3.

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung betrifft die abgelehnten Einzelmaßnahmen im Sinne von Paragraf 109 Absatz 1 StVollzG. Die antragstellende Person macht eine Verletzung eigener Rechte geltend. Für die örtliche Zuständigkeit ist nach Paragraf 110 StVollzG der Sitz der beteiligten Vollzugsbehörde maßgeblich.

Bei der belegten ersten schriftlichen Bekanntgabe am Montag, dem 05.10.2026, endet die Zweiwochenfrist nach Paragraf 112 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraf 120 Absatz 1 StVollzG und Paragraf 43 StPO grundsätzlich am Montag, dem 19.10.2026. Eine erneute Bitte an die Anstalt und deren Zwischennachricht setzen diese Frist nicht erneut in Gang. Für die fristgerechte schriftliche Antragstellung ist der Eingang beim Gericht zu sichern; eine bloße Abgabe bei der JVA-Poststelle wird nicht mit dem Gerichtseingang gleichgesetzt.

Beantragt wird eine erneute sachgerechte Entscheidung auf vollständiger Tatsachengrundlage. Eine unmittelbare Gewährung der Maßnahme wird bei noch offenen tatsächlichen Voraussetzungen nicht als spruchreif dargestellt. Maßgeblich sind die Entscheidungsformen und die Kontrolle der Ermessensausübung nach Paragraf 115 StVollzG.

3. Sachverhalt und Begründung

Der technische Begehungsvermerk belegt eine konkrete Enge und eine Einsehbarkeit des Sanitärbereichs. Die frühere Beurteilung allein nach dem Raumplan erfasst die Nutzung mit dem tatsächlich vorhandenen Rollator nicht. Die Tischverschiebung verbessert den Durchgang, schafft aber

einen neuen Konflikt beim Schrankzugang. Es wird daher keine bloß abstrakte Komfortverbesserung verlangt. Beleg: Anlagen A1 und A5.

Die anderweitige Belegung eines besser zugänglichen Raums ist ein ernstzunehmender Umstand. Die Antragstellerin beansprucht keine ungeprüfte Verdrängung einer anderen Gefangenen. Erforderlich bleibt eine nachvollziehbare Prüfung der verfügbaren Räume, der Zwischenmaßnahmen und des Zeitplans. Ein pauschaler Hinweis auf die Rufanlage beantwortet die Frage nach möglichst selbstständiger Toilettennutzung nicht. Beleg: Anlagen A2, A7 und A8.

Die Sicherheitsbedenken gegen einen frei stehenden Schirm werden nicht bestritten. Der technische Dienst hält inzwischen einen befestigten Vorhang für prüfbar. Der Bescheid lässt nicht erkennen, weshalb bis zur Montage keine andere tragfähige Sichtschutzlösung möglich sein soll. Umfang und Dringlichkeit der Maßnahme müssen anhand der tatsächlichen Blicklinien und der gemeinsamen Belegung beurteilt werden. Beleg: Anlagen A2 und A5.

Zum Hofgang behauptet die Antragstellerin nicht, dass jede Teilnahme verweigert worden sei. Das Stationsbuch bestätigt mindestens eine Verzögerung durch fehlende Unterstützung und enthält für einen anderen Tag keine Begründung. Die erfolgreich erprobte Rampe spricht dafür, dass eine organisatorische Lösung möglich sein kann. Deren Verbindlichkeit und Zuständigkeit sind noch offen. Beleg: Anlagen A6 und A7.

Paragraf 2 Absatz 2 StVollzG NRW verlangt die Achtung der Würde und die Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation einschließlich einer Behinderung. Nach Absatz 5 müssen Beschränkungen verhältnismäßig sein. Die tatsächliche Nutzbarkeit der Unterkunft ist deshalb anhand der konkreten Person und des zugelassenen Hilfsmittels zu untersuchen. Die bloße theoretische Möglichkeit, den Rollator nach mehrfachen Rangierbewegungen zu versetzen, beantwortet nicht sämtliche Fragen zur Sanitärnutzung und Selbstständigkeit.

Paragraf 14 Absatz 1 StVollzG NRW geht für die Ruhezeit von einer Einzelunterbringung aus und lässt nur bestimmte Ausnahmen zu. Die Akte dokumentiert weder eine vollständige Einwilligungsprüfung noch die genaue Grundlage der gemeinsamen Unterbringung. Auch eine organisatorisch begründete und zeitlich begrenzte gemeinsame Unterbringung erlaubt keine menschenunwürdigen Bedingungen. Eine schematische Verletzungsfeststellung allein anhand einer Raumzahl wird hier ausdrücklich nicht beantragt.

Nach Paragraf 43 StVollzG NRW ist grundsätzlich täglich mindestens eine Stunde Aufenthalt im Freien zu ermöglichen; Witterung und zwingende Gründe bleiben zu berücksichtigen. Zu prüfen ist, ob die belegten Zugangshindernisse durch eine verlässliche Organisation der Rampe und Hilfe beseitigt werden können. Soweit funktionsbezogene medizinische Feststellungen erforderlich sind, ist der zuständige Dienst einzubeziehen; Paragraf 45 Absatz 1 StVollzG NRW trägt die Gesundheitsversorgung, aber keine medizinische Diagnose durch die Rechtsvertretung.

Das Bundesverfassungsgericht verlangt bei substantiiert bestrittenen Unterbringungsbedingungen eine belastbare tatsächliche Aufklärung und die Berücksichtigung der realen Nutzung, BVerfG, Beschluss vom 22.03.2016, Az. 2 BvR 566/15, Randnummern 17 bis 24. Die Entscheidung gibt keine allgemeine Quadratmetergrenze für diesen Fall vor. Hier sind die gemessene Durchgangsbreite, der tatsächliche Rollator, die Blicklinie zur Toilette und die konkreten Bewegungsmöglichkeiten zu ermitteln.

4. Noch aufzuklärende Tatsachen

Die antragstellende Person hält nicht sämtliche tatsächlichen Voraussetzungen für abschließend bewiesen. Funktionsbezogene aktuelle Auskunft des medizinischen Dienstes fehlt. Montageangebot und Ausweichräume sind nicht abschließend dokumentiert. Verbindliche Zuständigkeit für die Rampe je Schicht ist offen. Die Anstalt soll Gelegenheit erhalten, ihre konkreten Sicherheits- und Organisationsbelange anhand der vollständigen Unterlagen zu erläutern. Der Antrag auf erneute Entscheidung nimmt das Ergebnis dieser Prüfung nicht vorweg.

5. Anlagen

A1: Antrag an die JVA. A2: angegriffener Bescheid. A3: Bekanntgabevermerk. A4: interner Hausordnungsauszug. A5: Begehungsvermerk zu Raum 2 14. A6: Auszug aus den Stationsaufzeichnungen zum Hofzugang. A7: anwaltlicher Gesprächsvermerk. A8: Vollzugsplanauszug.

Rechtsanwalt Till Severin

Datei: 10_Kontaktaufnahme.eml

Von	Liv Wendel <liv.wendel@postfach.example>
An	t.severin@kanzlei-severin.example
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Bitte um Unterstützung nach dem Bescheid

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Vorgang Mara Wendel ist nach unserer Information am 05.10.2026 ein Bescheid übergeben worden. Ich möchte die familiären beziehungsweise organisatorischen Angaben ergänzen und bitte darum, zunächst die genaue Entscheidung zu lesen. Mir liegt keine gerichtliche Eingangsbestätigung vor.

Funktionsbezogene aktuelle Auskunft des medizinischen Dienstes fehlt. Bitte sagen Sie mir, welche Angaben Sie von mir benötigen und auf welchem sicheren Weg die Unterlagen übermittelt werden sollen. Ich möchte keine Zusage der JVA vorwegnehmen und auch keine Erinnerung als gesicherte Feststellung ausgeben.

Mit freundlichen Grüßen
Liv Wendel
Wiesensteg 13, 45470 Mülheim an der Ruhr

Datei: 11_Auskunft_der_JVA.eml

Von	Beate Morgenroth <vollzug@jva-quellengrund.example>
An	t.severin@kanzlei-severin.example
Datum	Thu, 08 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Hausordnung und Stand der Entscheidung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anfrage zum Vorgang QG-611/26 übersende ich den einschlägigen internen Hausordnungsauszug. Der Auszug beschreibt die derzeitigen organisatorischen Abläufe. Der konkrete Antrag wird durch den Bescheid entschieden; aus dem beigefügten Merkblatt folgt keine zusätzliche Einzelfallgenehmigung.

Ergänzende Unterlagen können Sie an die Vollzugsabteilung senden. Bitte kennzeichnen Sie, auf welchen Teil des Antrags sich die Angaben beziehen. Eine erneute Eingabe setzt die bestehende Entscheidung nicht außer Kraft und bestätigt keinen gerichtlichen Fristaufschub. Wir prüfen die nachgereichten Angaben und teilen mit, ob eine weitere Abstimmung erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Beate Morgenroth
Leiterin der Vollzugsabteilung
Justizvollzugsanstalt Essen Quellengrund

Datei: 12_Externe_Auskunft.eml

Von	Liv Wendel <liv.wendel@postfach.example>
An	t.severin@kanzlei-severin.example
Datum	Fri, 09 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Ergänzende schriftliche Angaben zum Vorgang

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich die inzwischen vorliegende Auskunft „Begehungsvermerk zu Raum 2 14“. Bitte berücksichtigen Sie das Datum des Dokuments: Diese Angaben lagen bei Erlass des Bescheids noch nicht vollständig vor. Die Datei ist eine Kopie der erhaltenen Auskunft und keine von mir erteilte Genehmigung.

Bitte teilen Sie mir mit, wenn die zuständige Stelle noch eine konkrete Bestätigung benötigt. Für eine telefonische Rückfrage bin ich nach vorheriger Nachricht erreichbar. Ich kann die beschriebenen Termine nicht allein verbindlich für die Anstalt zusagen. Ich wäre dankbar, wenn die nächsten Schritte mit den jeweils verantwortlichen Personen abgestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Liv Wendel
Wiesensteg 13, 45470 Mülheim an der Ruhr

Datei: 13_Rueckfrage.eml

Von	Rechtsanwalt Till Severin <t.severin@kanzlei-severin.example>
An	vollzug@jva-quellengrund.example
Datum	Tue, 13 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Bitte um ergänzende Angaben und Aktenauszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich vertrete Mara Wendel im Vorgang QG-611/26. Bitte teilen Sie mit, ob die nachgereichten Angaben inzwischen in die Einzelprüfung aufgenommen wurden und welche konkreten Unterlagen noch fehlen. Für die weitere Bearbeitung benötige ich insbesondere folgende Punkte: Funktionsbezogene aktuelle Auskunft des medizinischen Dienstes fehlt. Montageangebot und Ausweichräume sind nicht abschließend dokumentiert. Verbindliche Zuständigkeit für die Rampe je Schicht ist offen.

Bitte übersenden Sie außerdem die im Bescheid angesprochenen internen Stellungnahmen, soweit sie für die Entscheidung herangezogen wurden und zugänglich gemacht werden können. Für geschützte Angaben Dritter genügt zunächst eine geeignete bereinigte Fassung mit Erläuterung verbleibender Auslassungen. Eine Rücknahme des Antrags oder ein Verzicht auf gerichtliche Prüfung ist mit dieser Anfrage nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt Till Severin
Lerchenufer 7, 45127 Essen

Mara Wendel Chronologie

Daten werden aus den bezeichneten Aktenstücken übernommen. Zugang, Entscheidung und spätere Ergänzung sind getrennte Ereignisse. Diese Liste berechnet keine gesetzliche Frist.

Bearbeitungsstand	2026-10-16

Datum	Ereignis	Belegdatei	Einordnung laut Unterlage
2026-09-10	Planfortschreibung vor Verlegung	16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Prüfung angekündigt
2026-09-18	Unterbringung und Hofzugang beantragt	02_Antrag_an_die_JVA.docx	Antrag gestellt
2026-10-01	Antrag teilweise abgelehnt	03_Bescheid.pdf	Bescheiddatum
2026-10-05	Bescheid persönlich ausgehändigt	04_Bekanntgabevermerk.pdf	Zugang dokumentiert
2026-10-07	Raum mit Rollator besichtigt	06_Sachbeleg.pdf	Maße und Beobachtungen
2026-10-09	Stationsaufzeichnungen ausgewertet	07_Ergaenzende_Auskunft.pdf	Lücken ausdrücklich benannt
2026-10-12	Rampe erprobt und Gespräch geführt	08_Gespraechsvermerk.docx	Einzelner gelungener Ablauf
2026-10-20	Angekündigter Rückruf der Anstalt	15_Nachricht_zum_Sachstand.eml	Keine Montagezusage

Mara Wendel Belege

Die Anlagenkennungen entsprechen dem gerichtlichen Parteientwurf. Die Zuordnung belegt keine Richtigkeit sämtlicher Aussagen eines Dokuments. Originaltexte und spätere Ergänzungen gemeinsam lesen.

Bearbeitungsstand	2026-10-16

Anlage	Originaldatei	Gegenstand	Beweisgrenze
A1	02_Antrag_an_die_JVA.docx	Antrag und beantragte Alternativen	Wortlaut des Begehrens
A2	03_Bescheid.pdf	Entscheidung und Gründe der JVA	Behördliche Position
A3	04_Bekanntgabevermerk.pdf	Persönliche Bekanntgabe am 05.10.2026	Kein Nachweis eines Gerichtseingangs
A4	05_Hausordnung_Auszug.pdf	Interner Organisationsablauf	Keine amtliche Rechtsquelle
A5	06_Sachbeleg.pdf	Begehungsvermerk zu Raum 2 14	Zeitpunkt und Verfasser beachten
A6	07_Ergaenzende_Auskunft.pdf	Auszug aus den Stationsaufzeichnungen zum Hofzugang	Reichweite der Aussage prüfen
A7	08_Gespraechsvermerk.docx	Anwaltliches Gespräch vom 12.10.2026	Teilweise Angaben aus Erinnerung
A8	16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Vollzugsplanung und nächste Schritte	Keine vorweggenommene Genehmigung

Mara Wendel Termine

Aufgeführt sind nur zukünftige Organisations- und Wunschtermine aus den Unterlagen. Die letzte Spalte zählt Kalendertage ab dem Bearbeitungsstand. Sie ist keine Berechnung von Rechtsbehelfsfristen.

Bearbeitungsstand	2026-10-16

Datum	Anlass und Quelle	Status laut Unterlage	Kalendertage ab Stand
2026-10-20	Angekündigter Rückruf der Anstalt; 15_Nachricht_zum_Sachstand.eml	Keine Montagezusage	4

Datei: 15_Nachricht_zum_Sachstand.eml

Von	Beate Morgenroth <vollzug@jva-quellengrund.example>
An	t.severin@kanzlei-severin.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Zwischennachricht zur ergänzenden Prüfung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die weiteren Angaben zum Vorgang QG-611/26 sind eingegangen. Sie wurden an die beteiligten Dienste weitergeleitet. Die angefragte vollständige Abstimmung ist noch nicht abgeschlossen. Wir planen eine telefonische Rückmeldung am 20.10.2026; dies ist kein zugesagter Durchführungstermin für die beantragte Maßnahme.

Der Bescheid bleibt vorerst bestehen. Eine neue Sachentscheidung liegt dieser Nachricht nicht bei. Aus der angekündigten Rückmeldung folgt keine Zusage, dass die beantragten Schritte genehmigt werden. Soweit Sie eine zeitliche Dringlichkeit geltend machen, bitten wir um konkrete Benennung des betreffenden Termins und einer noch möglichen Alternative.

Mit freundlichen Grüßen
Beate Morgenroth
Justizvollzugsanstalt Essen Quellengrund

Auszug aus dem Vollzugsplan

Auszug aus der Vollzugsplanfortschreibung vom 10.09.2026 für Mara Wendel, QG-611/26. Frau Wendel soll an der Beschäftigungsgruppe im Erdgeschoss teilnehmen. Das zugelassene Hilfsmittel wird beim Wechsel der Unterkunft berücksichtigt. Die Verlegung nach Raum 2.14 erfolgt wegen der Leitungsarbeiten im bisherigen Bereich.

Der Plan sieht vor, nach der Verlegung eine Rückmeldung zur Erreichbarkeit von Sanitärbereich, Gruppenraum und Hof einzuholen. Eine konkrete Raumbegehung und eine Bewertung der Blicklinien im Toilettenbereich waren zum Zeitpunkt der Fortschreibung noch nicht erfolgt.

Die Teilnahme an Bewegung im Freien soll organisatorisch ermöglicht werden. Benötigte Unterstützung ist zwischen Station und zuständigem Fachdienst zu klären. Der Plan enthält weder eine bestimmte Diagnose noch eine Aussage darüber, ob Frau Wendel an einem einzelnen Tag ohne Hilfe sicher gehen konnte.